

1503295-34.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Quando menor ficou internado por tráfico de drogas por três meses.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503295-34.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503295-34.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2032090/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 16036269 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 1073/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2032090 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SILVA CRUZ

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

ALEX SILVA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, porque no dia 04 de fevereiro de 2021, na Rua Waldemar Ortega, altura do nº 25, Capão Redondo, nesta capital, portava e transportava arma de fogo de uso permitido - um revólver Rossi, calibre 22, número 280466, niquelado - sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares em patrulhamento desconfiaram da conduta de ALEX, que conduzia uma bicicleta, e decidiram abordá-lo.

Em revista, os policiais encontraram com o acusado um revólver Rossi, calibre 22,

número 280466, niquelado, em bom estado de funcionamento e apto a efetuar disparos (apreensão às fls. 05 e laudo pericial às fls. 50/54), mas sem registro nos órgãos oficiais (fls. 55/56).

O réu foi preso em flagrante, sendo-lhe concedido o benefício da liberdade provisória em decisão de fls. 25/26.

A denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2021 (fls. 71/73).

O réu foi citado (fls. 82), foi apresentada resposta à acusação (fls. 86) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 133).

Durante a instrução criminal foi inquirida uma testemunha e foi interrogado o réu. Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça, após análise das provas produzidas nos autos, postulou pela procedência da ação e condenação do réu nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, requereu a absolvição do réu, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, postulou a consideração da confissão, menor de 21 anos, fixação da pena-base no mínimo legal, regime inicial menos gravoso, substituição por penas alternativas e direito de apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa está provada pela apreensão da arma de fogo, consoante testifica o auto de apreensão e exibição de fls. 05.

A potencialidade ofensiva da arma está evidenciada no laudo pericial de fls. 50/54, no qual se constatou que ela é apta à realização de disparos e, portanto, idôneas para causar danos ou expor a perigo o bem jurídico protegido pela Lei nº 10.826/03, qual seja, a incolumidade pública, a segurança coletiva.

Patenteada, outrossim, a responsabilidade penal do acusado. Veja-se:

O réu, na fase inquisitiva, permaneceu silente (fls. 11/12).

Em Juízo, disse que estava com arma, ela ia levar para o dono. Não tinha documentação e nem autorização para porte da arma. Tem 20 anos. Quando menor ficou internado por tráfico de drogas por três meses.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

“PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...)”(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

“PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido.”(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação, nos termos da denúncia.

O Policial Militar Willian Melo de França, reconhecendo o réu em audiência, disse que estavam em patrulhamento quando um transeunte informou que uma pessoa de bicicleta estava roubando nas imediações e o visualizaram armado. Encontraram o acusado, com as mesmas características, e com volume na cintura. Abordado, o acusado disse que estava roubando, inclusive a bicicleta que ele conduzia, e ele estava com a arma de fogo.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa

aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

"RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

Em suma: o conjunto probatório depõe com clareza contra o acusado e apresenta-se suficientemente robusto para suportar a convicção de que ele portava e transportava arma de fogo de uso permitido - um revólver Rossi, calibre 22, número 280466, niquelado - sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, como narrado na denúncia.

Inafastável, destarte, a condenação do réu por infração ao art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, nos termos da denúncia.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal.

O acusado é tecnicamente primário, vez que responde por outro processo (fls. 68/70 e 129/130).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em dois anos de reclusão e pagamento 10 dias multa, utilizando o valor unitário mínimo.

Deixo de atenuar a pena em razão da confissão por ter fixado a pena-base no mínimo legal, o mesmo ocorrendo com relação à menoridade relativa do acusado à época dos fatos (Súmula nº 231 do C. STJ).

Ausentes outras causas de oscilação, torno definitiva tal pena, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal por não haver comprovação de boa situação financeira por parte do réu.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu ALEX SILVA CRUZ, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, ao cumprimento da pena de dois anos de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 10 dias-multa, com valor unitário mínimo.

Vez que o acusado está preso por outro processo, não faz jus a qualquer benefício. O regime inicial para o cumprimento da pena é o aberto, desde que compatível com outras eventuais condenações.

Vez que o réu não deu azo à decretação de sua prisão preventiva, e entendendo ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal consoante o § 1º do art. 387 do mesmo diploma legal, deixo de decretar sua custódia cautelar neste momento processual, facultando o recurso em liberdade.

Inaplicável ao caso o disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 30 de maio de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA